

CURSO DE SUPUESTOS PRÁCTICOS

SUPUESTO PRÁCTICO 24

Pepa Rus tiene una edad de 45 años y acaban de reconocerle una incapacidad permanente absoluta derivada de una enfermedad común. Antes estuvo en una situación de incapacidad temporal que se alargó hasta el máximo de 545 días, pasando a una situación de prolongación de efectos económicos hasta que llegó el dictamen-propuesta del Equipo de Valoración de Incapacidades y la posterior resolución del Director Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

- 1** **¿Cuántas bases de cotización anteriores al mes previo del hecho causante se le tomarán en consideración para el cálculo de la base reguladora de la incapacidad permanente absoluta?**
 - A. 96.
 - B. 75.
 - C. 72.
 - D. 112.

- 2** **¿Cuál será el hecho causante de la incapacidad permanente absoluta reconocida a Pepa Rus?**
 - A. El día 545 de la incapacidad temporal.
 - B. El día siguiente al cumplimiento de los 545 días de incapacidad temporal.
 - C. El día de emisión del dictamen-propuesta del Equipo de Valoración de Incapacidades.
 - D. El día de la resolución del Director Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

- 3** **Con respecto al dictamen-propuesta del Equipo de Valoración de Incapacidades, éste es...**
 - A. Preceptivo y vinculante.
 - B. Facultativo y no vinculante.
 - C. Preceptivo y no vinculante.
 - D. Facultativo y vinculante.

- 4** **Y si a Pepa Rus la reconociesen la condición de Gran Incapacitado, el complemento destinado a remunerar a la persona que le atiende deberá ser:**
 - A. Un 45% de la última base de cotización del trabajador correspondiente a la contingencia de la que se derive la incapacidad permanente y un 30% de la base mínima de cotización vigente en el momento del hecho causante.
 - B. Un 45% de la última base de cotización del trabajador correspondiente a contingencias profesionales y un 30% de la base mínima de cotización vigente en el momento del hecho causante.
 - C. Un 45% de la base mínima de cotización vigente en el momento del hecho causante y un 33% de la última base de cotización del trabajador correspondiente a la contingencia de la que se derive la incapacidad permanente.
 - D. En ningún caso inferior al 45% de la pensión percibida, sin el complemento, por el trabajador.

Francisco Ventura es un trabajador por cuenta ajena en una carnicería desde hace 15 años. Acredita al cumplimiento de su edad ordinaria de jubilación una cotización de 36 años. Decide seguir trabajando para poder alcanzar una pensión del 100% de su base reguladora. En total, demora la jubilación durante 2 años y 7 meses. Tras 10 meses jubilado, no se termina de adaptar a su nueva vida y decide volver a trabajar a jornada completa.

En la carnicería, que tiene protegidas todas las contingencias posibles con la mutua colaboradora de la Seguridad Social "MUTUA MONTAÑESA", también trabaja Clara Fernández que acaba de ser madre de un precioso bebé en el mes de octubre de 2026.

El dueño de la carnicería, José Luis Grande, está dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Tiene una deuda con la Seguridad Social de 2.000€ al no haber pagado sus cotizaciones sociales estos últimos meses. La deuda ya ha entrado en vía ejecutiva y la Unidad de Recaudación Ejecutiva ha descubierto que José Luis Grande tiene una cuenta corriente con un saldo de 1.500€ ahorrado desde hace 5 años.

- 5 ¿Qué porcentaje de demora le corresponderá a Francisco Ventura al causar pensión de jubilación?**
- A. Ninguno, ya que al cumplimiento de su edad ordinaria de jubilación no acreditaba los 36 años y 6 meses cotizados para tener derecho al 100% de la pensión de jubilación.
 - B. Un 4%.
 - C. Un 8%.
 - D. Un 10%.
- 6 ¿Qué porcentaje de la pensión cobraría mientras compatibilice el trabajo con el cobro de la pensión?**
- A. El 75%.
 - B. El 65%.
 - C. El 55%.
 - D. El 45%.
- 7 ¿A quién le corresponderá el pago de la prestación por nacimiento y cuidado del menor de Clara Fernández?**
- A. Al INSS.
 - B. Al ISM.
 - C. A "MUTUA MONTAÑESA".
 - D. Al empresario, en modalidad de pago delegado.
- 8 Si el bebé de Clara Fernández es prematuro y debe permanecer hospitalizado tras el parto, ¿se ampliará la prestación por nacimiento y cuidado del menor?**
- A. Sí, siempre y cuando el menor permanezca hospitalizado al menos una semana.
 - B. Sí, pudiendo la madre iniciar el período de descanso una vez se produzca el alta médica del menor.
 - C. Sí, hasta un máximo de 13 semanas, en función del período que permanezca hospitalizado.
 - D. No.
- 9 ¿A partir de qué momento podrá la Unidad de Recaudación Ejecutiva empezar a embargar a José Luis Grande?**
- A. Desde el vencimiento del plazo reglamentario de ingreso.
 - B. Al ser una deuda inferior a dos veces el SMI no procede embargo.
 - C. Una vez notificada la providencia de apremio.
 - D. Una vez sea firme la providencia de apremio.

10 Con respecto a los 1.500€ ahorrados por José Luis Grande en una cuenta corriente y sabiendo que el SMI para este 2026 es de 1.221€, ¿puede la Unidad de Recaudación Ejecutiva embargar el saldo de la cuenta?

- A. Sí, en su totalidad.
- B. No.
- C. Solo la cuantía que exceda el SMI.
- D. Solo un 30% de la cuantía que exceda el SMI.

Francisco Ventura, siendo ya pensionista de jubilación, fallece a causa de un cáncer. En el momento del fallecimiento deja una mujer viuda (Ana María Castellanos) y tres hijos de 33, 29 y 26 años. Todos ellos están desempleados y tienen ingresos que no alcanzan, ni de lejos, el importe del salario mínimo interprofesional. Además, el menor de ellos tiene una discapacidad acreditada del 40%.

Desde el 15 de febrero de 2026, se encuentra realizando prácticas formativas no remuneradas David Torres Navarro. Es su primera experiencia laboral y no estaba afiliado a la Seguridad Social.

11 ¿Podrá alguno de los hijos de Francisco Ventura causar derecho a pensión de orfandad?

- A. No.
- B. Sí, el hijo menor al tener una discapacidad.
- C. Sí, los tres, al tener ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional.
- D. No, nunca una persona mayor de 25 años podrá ser beneficiaria de una pensión de orfandad.

12 ¿Qué requisito de cotización se le habría exigido a Francisco Ventura para ser causante de pensión de viudedad en favor de Ana María Castellanos?

- A. Ninguno.
- B. 15 años cotizados en su vida laboral.
- C. 500 días cotizados en los últimos 5 años.
- D. 1800 días cotizados en los últimos 10 años.

13 ¿Es necesario que David Torres Navarro tenga número de afiliación a la Seguridad Social para poder tramitar su alta?

- A. No, al ser prácticas no remuneradas.
- B. No, lo que necesita es el número de la Seguridad Social.
- C. No, los estudiantes en ningún caso necesitan número de afiliación.
- D. Sí, no se puede tramitar el alta sin número de afiliación.

14 ¿En qué plazo deberá tramitar la empresa en la que realice las prácticas formativas David Torres su alta en la Seguridad Social?

- A. Los 60 días previos al inicio de la prestación de servicios.
- B. Los 10 días naturales siguientes al inicio de la prestación de servicios.
- C. Los 3 días naturales siguientes al inicio de la prestación de servicios.
- D. No es obligatorio tramitar el alta por parte de la empresa.

15 ¿De qué plazo dispone la empresa para el pago de las cotizaciones correspondientes a David Torres en el mes de agosto de 2026?

- A. No debe cotizar por David Torres.
- B. Hasta el último día de agosto.
- C. Hasta el último día de septiembre.
- D. Hasta el último día de octubre.